

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5567/2540

นาง ลัด ดา ชมเกษร
นาง ลำ พ วณ สุด รัก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1605, มาตรา 1748, มาตรา 1754

ป.วิ.พ. มาตรา 127

เมื่อพยานหลักฐานของโจทก์มีน้ำหนักมากกว่าพยานหลักฐานของจำเลย และข้อเท็จจริงฟังได้ว่าโจทก์เป็นบุตรที่ จ.ได้ให้การรับรองว่าเป็นบุตรแล้ว แม้จำเลยจะมีเอกสารสำเนาทะเบียนบ้านนักเรียนที่ระบุว่า โจทก์เป็นบุตร จ.และนางแจ่มมาแสดงก็ตาม แต่เมื่อพยานโจทก์ที่นำสืบมาฟังได้ดังกล่าวข้างต้น กรณีถือได้ว่าโจทก์ได้นำสืบถึงความไม่ถูกต้องแห่งเอกสารสำเนาทะเบียนบ้านกับทะเบียนนักเรียนอันเป็นการนำสืบหักล้างข้อสันนิษฐานของกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 127 แล้ว แม้จำเลยแจ้งต่อเจ้าพนักงานที่ดินว่า จำเลยเป็นทายาทมีสิทธิรับมรดกของ จ. โดยมีได้แจ้งว่าโจทก์เป็นทายาทมีสิทธิได้รับมรดกด้วยก็ตาม แต่การที่จำเลยไปขอรับมรดกของจ.โดยระบุบัญชีเครือญาติของจ. เจ้ามรดกว่ามีเฉพาะจำเลยและ ส. บุตรนายเฉลียวเพียง 2 คน เท่านั้นที่เป็นทายาทมีสิทธิรับมรดกของ จ.เจ้ามรดกและส. ไม่ขอรับมรดกโดยไม่ได้ระบุถึงโจทก์ด้วยตามพฤติการณ์เพียงเท่านั้นยังถือไม่ได้ว่าเป็นเรื่องปิดบังทรัพย์สินมรดก อันจะเป็นเหตุให้จำเลยถูกจำกัดมิให้รับทรัพย์สินมรดกตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1605 จ. เจ้ามรดกถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2532 โจทก์ปลูกบ้านอยู่ในที่ดินอันเป็นทรัพย์สินมรดกภายหลังจากที่จ. ถึงแก่กรรมแล้วโดยได้รับอนุญาตจากจำเลย

กรณีจึงมิใช่โจทก์ในฐานะทนายคนหนึ่งมีเจตนายึดถือเพื่อตนเองจะมีสิทธิครอบครองในที่ดินดังกล่าวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินมรดก จ. ร่วมกับจำเลยแต่ประการใด แต่เป็นการครอบครองแทนจำเลยและเมื่อจำเลยยื่นคำร้องขอรับโอนที่ดินมรดกโจทก์ก็ไปด้วยและโจทก์ไม่ได้ขอแบ่งที่ดินมรดก เมื่อรับฟังประกอบกับเมื่อขณะที่จำเลยขอรับโอนที่ดินมรดกจำเลยก็ไม่ได้ระบุว่าโจทก์เป็นทายาท ดังนี้ถือได้ว่า โจทก์มิได้ครอบครองที่ดินมรดกอย่างเจ้าของ และการครอบครองที่ดินมรดกของจำเลยมิใช่การครอบครองที่ดินมรดกแทนโจทก์ ปรากฏว่าโจทก์ฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ จ. เจ้ามรดกถึงแก่กรรมคดีของโจทก์จึงขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1754

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นบุตรของนายเฉลียว สุตรักกับนางจำปา ไหวว่อง ซึ่งอยู่กินโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันนายเฉลียวรับรองว่าโจทก์เป็นบุตรของนายเฉลียวตลอดมาต่อมานายเฉลียวสมรสกับจำเลย โดยจำเลยยอมรับว่าโจทก์เป็นบุตรของนายเฉลียวด้วย นายเฉลียวถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2532 และมีทรัพย์สินมรดกเป็นที่ดินจำนวน 3 แปลง คือที่ดินโฉนดเลขที่ 2956 ซึ่งนายเฉลียวถือกรรมสิทธิ์ร่วมกับบุคคลอื่น กับที่ดินโฉนดเลขที่ 9314 และที่ดินโฉนดเลขที่ 9319 แต่จำเลยกลับไปจดทะเบียนรับโอนมรดกที่ดินดังกล่าวเป็นของจำเลยโดยแจ้งความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานที่ดินว่า จำเลยเป็นทายาทของนายเฉลียวแต่เพียงผู้เดียว อันเป็นการยกย้ายหรือปิดบังทรัพย์สินมรดกมากกว่าส่วนที่ตนจะได้รับโดยฉ้อฉลหรือรู้อยู่ว่าตนทำให้เสื่อมประโยชน์ของทายาทคนอื่น จำเลยต้องถูกกำจัดมิให้ได้รับมรดก ทรัพย์สินมรดกของนายเฉลียวย่อมตกได้แก่โจทก์และนางสุรียา สุตรักหรือบัวภิบาล บุตรของนายเฉลียวกับจำเลยคนละส่วน โจทก์มีสิทธิได้รับส่วนของโจทก์

เป็นที่ดินโฉนดเลขที่ 2856 เนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ 3 งาน ราคา 1,150,000 บาท โฉนดเลขที่ 9314 เนื้อที่ประมาณ 3 งาน 31 ตารางวา ราคา 165,500 บาท และโฉนดเลขที่ 9319 เนื้อที่ประมาณ 1 งาน 40 ตารางวา ราคา 69,875 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,385,375 บาท โจทก์เรียกร้องให้จำเลยแบ่งทรัพย์สินมรดกแล้ว แต่จำเลยไม่ยอมแบ่งให้ ทั้งยังจดทะเบียนขายที่ดินโฉนดเลขที่ 9319 แก่ผู้อื่น ขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน 69,875 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ให้จำเลยจดทะเบียนให้โจทก์มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดเลขที่ 2956 จำนวน 2,305 ส่วน และที่ดินโฉนดเลขที่ 9314 จำนวน 3 งาน 31 ตารางวา หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาและหากไม่ปฏิบัติตามได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้จำเลยชดใช้เงินจำนวน 1,150,000 บาท สำหรับที่ดินโฉนดเลขที่ 2956 และเงินจำนวน 165,500 บาท สำหรับที่ดินโฉนดเลขที่ 9314 พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า นายเฉลียวไม่เคยรับรองหรือแสดงว่าโจทก์เป็นบุตร โจทก์ไม่ใช่ทายาทของนายเฉลียวจำเลยไม่ได้ยกย้ายหรือปิดบังทรัพย์สินมรดกเพราะนายเฉลียวมีจำเลยกับนางสุริยาเท่านั้นที่เป็นทายาทและนางสุริยาก็ยินยอมให้จำเลยรับมรดกแทนโจทก์ทราบเรื่องที่จำเลยจดทะเบียนรับมรดกและขายทรัพย์สินมรดกตามฟ้องแต่ไม่ฟ้องคดีขอแบ่งทรัพย์สินมรดกภายใน 1 ปี นับแต่วันที่นายเฉลียวถึงแก่กรรมคดีจึงขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า โจทก์ฟ้องขอแบ่งทรัพย์สินมรดกเมื่อพ้นกำหนด 1 ปี นับแต่นายเฉลียวเจ้ามรดกถึงแก่ความตาย คดีจึงขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1754 พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยเป็นภรรยาของนายเฉลียวซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2532 โดยไม่ได้ทำพินัยกรรมและมีทรัพย์มรดกเป็นที่ดินจำนวน 3 แปลงคือที่ดินโฉนดเลขที่ 2956 ซึ่งนายเฉลียวถือกรรมสิทธิ์รวมกับบุคคลอื่นกับที่ดินโฉนดเลขที่ 9314 และที่ดินโฉนดเลขที่ 9319 หลังจากนายเฉลียวถึงแก่กรรมโจทก์และนายทวี ชมเกษร สามีโจทก์ได้มาปลูกบ้านในที่ดินโฉนดเลขที่ 9314 โดยจำเลยเป็นผู้อนุญาต และได้ขอเลขบ้านต่อนายทะเบียนเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2532 ต่อมาวันที่ 12 มิถุนายน 2533 จำเลยขอรับโอนมรดกที่ดินทั้งสามแปลงดังกล่าวโดยนางสุริยาบุตรของนายเฉลียวที่เกิดแต่จำเลยไม่ขอรับมรดกในการยื่นคำขอรับโอนมรดกดังกล่าวจำเลยมิได้ระบุว่าโจทก์เป็นทายาท เจ้าพนักงานจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งสามแปลงดังกล่าวเป็นของจำเลยเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2533 หลังจากนั้น จำเลยจดทะเบียนขายที่ดินโฉนดเลขที่ 9319 แก่ผู้อื่นเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2533

ที่โจทก์ฎีกาข้อแรกว่า โจทก์เป็นบุตรของนายเฉลียวซึ่งนายเฉลียวได้ให้การรับรองว่าเป็นบุตรแล้ว ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า พยานหลักฐานของโจทก์มีน้ำหนักมากกว่า พยานหลักฐานของจำเลยข้อเท็จจริงฟังได้ว่าโจทก์เป็นบุตรของนายเฉลียวที่นายเฉลียวได้ให้การรับรองว่าเป็นบุตรแล้ว แม้จำเลยจะมีสำเนาทะเบียนบ้านเอกสารหมายเลข ล.1 และ ล.2 กับทะเบียนนักเรียนเอกสารหมายเลข ล.5 ที่ระบุว่าโจทก์เป็นบุตรนายเฉลียวและนางแฉล้มก็ตาม แต่เมื่อพยานโจทก์ที่นำสืบมาฟังได้ดังกล่าวถือว่าโจทก์ได้นำสืบถึงความไม่ถูกต้องแห่งพยานเอกสารหมายเลข ล.1 ล.2 และ ล.5 นั้นอัน

เป็นการนำสืบหักล้างข้อสันนิษฐานของกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 127 แล้ว

โจทก์ฎีกาข้อต่อมาว่า จำเลยถูกกักขังมิให้รับมรดกของนายเฉลียวเพราะจำเลยแจ้งต่อเจ้าพนักงานที่ดินว่า จำเลยเป็นทายาทมีสิทธิรับมรดกของนายเฉลียวโดยมิได้แจ้งว่าโจทก์เป็นทายาทมีสิทธิได้รับมรดกด้วย ศาลฎีกาเห็นว่าแม้ข้อเท็จจริงจะฟังได้ตามที่โจทก์ฎีกาขึ้นมาก็ตาม แต่การที่จำเลยไปขอรับมรดกของนายเฉลียว โดยระบุบัญชีเครือญาติของนายเฉลียวเจ้ามรดกว่า มีเฉพาะจำเลยและนางสุริยาบุตรนายเฉลียวเพียง 2 คน เท่านั้นเป็นทายาทมีสิทธิรับมรดกของนายเฉลียวเจ้ามรดกแต่นางสุริยา ไม่ขอรับมรดก โดยมิได้ระบุโจทก์ด้วย ตามพฤติการณ์ยังถือไม่ได้ว่าเป็นเรื่องปิดบังทรัพย์สินมรดก อันจะเป็นเหตุให้จำเลยถูกกักขังมิให้รับทรัพย์สินมรดกตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1605 แต่ประการใด ทั้งนี้ ตามนัยแห่งคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 433/2528 คดีระหว่างนายทุน มุงคะวงษ์ กับพวก โจทก์นายเกียกคำ มุงคะวงษ์ กับพวก จำเลย

โจทก์ฎีกาข้อสุดท้ายว่า ฟ้องโจทก์ไม่ขาดอายุความศาลฎีกาเห็นว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า นายเฉลียวเจ้ามรดกถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2532 โจทก์ปลูกบ้านอยู่ในที่ดินโฉนดเลขที่ 9314 ภายหลังจากที่นายเฉลียวถึงแก่กรรมแล้วโดยได้รับอนุญาตจากจำเลยและตามคำขอเลขบ้านปลูกใหม่เอกสารหมายเลข 7 ก็ระบุว่าปลูกบ้านในฐานะผู้อาศัยโดยจำเลยเป็นผู้ให้ความยินยอม กรณีจึงมิใช่โจทก์ในฐานะทายาทคนหนึ่งมีเจตนายึดถือเพื่อตน อันจะมีสิทธิครอบครองในที่ดินดังกล่าวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินมรดกนายเฉลียวร่วมกับจำเลยแต่ประการใด แต่เป็นการครอบครองแทนจำเลย นอกจากนี้เมื่อจำเลยยื่นคำร้องขอรับโอนที่ดินมรดก ก็ได้ความจากนายกฤษฎพงษ์ บ่อน้ำเขียว พยานจำเลยเบิกความยืนยันว่า โจทก์ไปด้วยโจทก์ไม่ได้ขอแบ่งที่ดินมรดกแต่อย่างใด นายกฤษฎพงษ์ เป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นคนกลางไม่มีส่วน

ได้เสียยอมมีน้ำหนักให้รับฟังประกอบกับเมื่อจำเลยขอรับโอนที่ดินมรดก ก็ไม่ได้ระบุว่าโจทก์เป็นทายาท จึงเป็นข้อสนับสนุนว่าโจทก์มิได้ครอบครองที่ดินมรดกอย่างเจ้าของ การครอบครองที่ดินมรดกของจำเลยมิใช่การครอบครองที่ดินมรดกแทนโจทก์ ปรากฏว่า โจทก์ฟ้องคดีเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2538 ซึ่งพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ 16 กันยายน 2532 ซึ่งเป็นวันที่นายเฉลียวเจ้ามรดกถึงแก่กรรม คดีของโจทก์จึงขาดอายุความ

พิพากษายืน

(ยรรยง ปานุราช-ไพศาล รามชางกูร-พิธี อุปปาติก)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ